

الدكتور السالك فال ألحين سيد أحمد النكم
حاصل على شهادة الدكتوراه

الخلاف الأصولي: مفهومه وأسبابه، دراسة أصولية تحليلية

Fundamentalist Disagreement: Its Concept and Causes, A Fundamentalist Analytical Study

ملخص:

يعد الاختلاف الأصولي أحد أهم مباحث الدرس الأصولي؛ إذ يكشف عن تنوع مناهج النظرين العلماء، وتباين مداركهم في فهم الأدلة الشرعية ودلالاتها. ولا يمثل هذا الخلاف اضطراباً في أصول الشريعة، بل هو سعة منهجية، وعمق في طرائق الاستدلال، وثراء علمي أثمر تعددًا في الفقه واختلافًا في الاجتهادات. ولأهمية هذا الموضوع في فهم أسباب اختلاف الفقهاء، وفي بناء الملكة الأصولية لدى الباحث، جاءت هذه الدراسة لتتناول الاختلاف الأصولي مفهومًا، وأسبابًا، محاولة معالجة إشكاليته المركزية، وهي: ما حقيقة الاختلاف الأصولي؟ وكيف يمكن ضبط مفهومه وتحديد أسبابه وتمييز الخلاف الحقيقي منه عن اللفظي؟ وإلى أي مدى يؤثر هذا الخلاف في اختلاف الفقهاء في الفروع؟ وقد خلص البحث بعد دراسة القواعد الأصولية ومسالك الاستدلال إلى جملة من النتائج، من أهمها: أن الخلاف الأصولي يرجع في جوهره إلى اختلاف في مناهج الاستدلال، لا إلى اختلاف في أصل اعتماد الأدلة الشرعية، مما يجعله خلافًا في طريقة الفهم لا في مصادره. أن تحرير محل النزاع في المسائل الأصولية يُظهر أن جزءًا كبيرًا من الخلاف هو خلاف لفظي لا يترتب عليه أثر فقهي، بينما القسم المؤثر هو ما كان متعلقًا بطرق الاستدلال ودلالة النصوص. الكلمات المفتاحية: الأصول، الأسباب، المدارس، المذاهب

Abstract:

Fundamentalist difference is one of the most important topics of the fundamentalist lesson, as it reveals the diversity of methods of consideration among scholars, and their differing perceptions in understanding the legal evidence and its implications. This dispute does not represent a disturbance in the principles of Sharia, but rather a methodological breadth, a depth in the methods of inference, and a wealth of knowledge that has resulted in a plurality of jurisprudence and a difference in jurisprudence. Due to the importance of this topic in understanding the reasons for the difference of jurists and in building the fundamentalist faculty of the researcher, this study came to deal with the fundamentalist difference in terms of concept and reasons, and to try to address its central problem, which is: What is the truth of the fundamentalist difference? How can we control its concept, determine its causes, and distinguish the real disagreement from the verbal one?, and to what extent does this disagreement affect the difference of jurists in the branches? After studying the

fundamentalist rules and methods of inference, the research concluded a number of results, the most important of which are: The fundamentalist disagreement is due in essence to a difference in the methods of reasoning, not to a difference in the origin of the adoption of legal evidence, which makes it a dispute in the method of understanding rather than in its sources. The fact that the dispute is the subject of dispute in fundamentalist matters shows that a large part of the dispute is a verbal dispute that does not have a jurisprudential effect, while the influential part is that which was related to the methods of inference and the significance of the texts.

Keywords: Origins, Reasons, Schools, Doctrines

مقدمة:

يُعد الخلاف الأصولي من الموضوعات المركزية في الدراسات الشرعية، لما له من أثر مباشر في تشكيل مناهج الاجتهاد وفي تفرع الأحكام الفقهية. وقد نشأ هذا الخلاف منذ القرون الأولى، مع تباين المدارس الفقهية وتنوع أدوات النظر والاستدلال، فكان عاملاً مهماً في إثراء الفكر الإسلامي وتوسيع آفاقه، لا سيما وأن الخلاف في القواعد الأصولية ينعكس - في كثير من الأحيان - على الفروع الفقهية، فيتعدد الاجتهاد وتنوع الأحكام بحسب اختلاف الأصول.

وإدراك طبيعة الخلاف الأصولي، وفهم أسبابه، والتمييز بين ما هو خلاف حقيقي مؤثروبين ما هو خلاف صوري أولفظي، يعد من أهم مفاتيح ضبط الاستنباط الفقهي، وتنمية الملكة الأصولية، والقدرة على تقييم مناهج الأئمة والمجتهدين. كما أن الوقوف على أسباب نشأة هذا الخلاف يساعد في تفسير كثير من المسائل الفقهية المختلف فيها، ويكشف عن طبيعة المناهج المتبعة عند كل مدرسة من مدارس الأصوليين. وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يقدم معالجة مركزة لجانبين مترابطين: مفهوم الخلاف الأصولي، وأسبابه، ليسهم في فهم البنية المنهجية التي قام عليها علم الأصول، ويكشف الخلفية المعرفية للخلاف بين العلماء، ويبرز أثر ذلك في مسار الاجتهاد والفقه. ومن هنا فإن دراسة هذا الموضوع ليست مجرد بحث نظري، بل هي مدخل لفهم التراث الأصولي نفسه، وآلية تشكل الفكر الفقهي، ومنهجية التعامل مع اختلافات العلماء قديماً وحديثاً.

الإشكالية

يمكن أن نصوص الإشكالية التي سيعنى هذا البحث بحلها في التساؤلات التالية.

1. ما المقصود بالخلاف الأصولي؟ وما حدوده العلمية ومن أين يبدأ وإلى أين ينتهي؟
2. ما الأسباب التي أدت إلى ظهور الخلاف الأصولي؟ وهل هي أسباب نصية أم منهجية أم

مدرسية؟

3. كيف نميز بين الخلاف الأصولي الحقيقي والخلاف اللفظي أو الصوري؟

4. ما أثر الخلاف الأصولي على اختلاف الفقهاء في الأحكام الفقهية؟

5. ما المنهج الأمثل لتحليل مسائل الخلاف الأصولي وضبطها وتحريم محل النزاع فيها

أهداف البحث

1. تحرير مفهوم الخلاف الأصولي وبيان مجالاته وحدوده.
 2. الكشف عن الأسباب العلمية والمنهجية التي أدت إلى نشوء الخلاف بين الأصوليين.
 3. تمييز حقيقة الخلاف الأصولي بين ما هو مؤثر في الفروع وما هو خلاف لفظي أو صوري.
 4. إبراز أثر الخلاف الأصولي في تنوع الاجتهادات الفقهية واتساع دائرة الاستنباط.
- منهج الدراسة
- يعتمد البحث المنهج التالي:
1. المنهج الاستقرائي التحليلي، وذلك من خلال تتبع نصوص الأصوليين في كتب المدارس المختلفة، واستخراج صور الخلاف، ثم تحليلها وربطها بأسبابها.
 2. المنهج الوصفي، في عرض المفاهيم الأساسية وتعريفاتها، وبيان استعمالات العلماء لمصطلح الخلاف الأصولي.
- المبحث الأول: تحديد مفهوم الخلاف الأصولي:
- المطلب الأول: تحديث مفهوم الخلاف والأصل من حيث اللغة
- أولاً: تعريف الخلاف
- (1) تعريفه في كتاب العين للخليل بن أحمد
 - جاء في العين: (وَالْخِلَافُ: الْمُخَالَفَةُ، وَهُوَ أَنْ يَأْخُذَ كُلُّ وَاحِدٍ طَرِيقاً غَيْرَ طَرِيقِ صَاحِبِهِ)¹¹⁶⁰.
 - (2) تعريفه في مقاييس اللغة
 - قال ابن فارس: (الخاء واللام والفاء أصل يدل على مخالفة الشيء الشيء. يقال: خالفه إذا ذهب غير مذهبه)¹¹⁶¹.
 - (3) تعريفه في كتاب لسان العرب لابن منظور
 - قال ابن منظور: (وَالْخِلَافُ مُخَالَفَةٌ وَخِلَافًا: ذَهَبَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى وَجْهِ غَيْرِ وَجْهِ صَاحِبِهِ)، وقال أيضاً: (وَالْخِلَافُ: ضِدُّ الْوِفَاقِ)¹¹⁶².
 - (4) تعريفه في القاموس المحيط للفيروز آبادي
 - جاء فيه: (وَالْخِلَافُ وَالْمُخَالَفَةُ: أَنْ يَذْهَبَ كُلُّ عَلَى طَرِيقٍ غَيْرِ طَرِيقِ الْآخَرِ)¹¹⁶³
 - ونستنتج من هذه التعاريف في المعاجم أن الخلاف يرجع إلى المعاني التالية:
 - الخلاف لغة: ذهاب كل واحد على طريق غير طريق الآخر.
 - وهو ضد الوفاق والاتفاق.

1160 كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ت: 170هـ، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال، مادة: خلف

1161 معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ت: 395هـ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1399هـ - 1979م. مادة خلف

1162 لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفي الإفريقي ت: 711هـ، دار صادر - بيروت، ط 1 - 1414هـ، مادة: خلف

1163 القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادي ت: 817هـ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط 8، 1426هـ - 2005م، مادة خلف.

• أصل المادة في اللغة يدل على المباينة والمغايرة في الطريق أو القصد أو الفعل. الخلاف في اللغة من المضادة، يقال: خالفه مخالفة وخلافاً، والاختلاف أو المخالفة أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو قوله، فالخلاف هو مطلق المغايرة في القول، أو الرأي أو الحالة، أو الهيئة. ثانياً: تعريف الأصول:

تعريفها من حيث اللغة الأصول جمع أصل: (1) قال ابن فارس: (الهمزة والصاد واللام أصل واحد يدل على ابتداء الشيء، وعلى ما يُبنى عليه غيره)¹¹⁶⁴.

(2) قال ابن منظور: (الأصل: ما يُبنى عليه غيره وقال: وأصل كل شيء: أسفله)¹¹⁶⁵.

(3) قال الفيروز آبادي: (الأصل: ما يُبنى عليه غيره)¹¹⁶⁶.

ثالثاً: تعريف الأصول اصطلاحاً:

(1) قال صاحب العدة في أصول الفقه: "وأما أصول الفقه فهو: عبارة عما تبنى عليه مسائل الفقه، وتعلم أحكامها به؛ لأن أصل الشيء ما تعلق به وعرف منه، إما باستخراج أو تنبيه. فسميت هذه الأصول بهذا الاسم؛ لأن بها يتوصل إلى العلم بغيرها، فتكون أصالته"¹¹⁶⁷.
(2) قال محمد عميم الأصول: "عبارة عما يبنى عليه غيره ولا يبنى هو على غيره أو ما يثبت حكمه بنفسه ويبنى عليه غيره وجمعه أصول"¹¹⁶⁸.

رابعاً: تعريف المركب الإضافي (الخلاف الأصولي)

هذه التعريف الإفرادي، ونشر فيما يلي في التركيبي (علم الخلاف الأصولي).
في بحثي في كتب علم أصول الفقه وما قاربها مما هو مظنة للوقوف على هذا التعريف المركب لم أقف على من تعرض لتعريفه، بناء على ما سبق من التعريف الإفرادي، وما قرأته من مسائل الخلاف الأصولي يمكن أن نعرفه تعريفاً مبسطاً فنقول: "علم الخلاف الأصولي فرع معرفي يُعنى بتحرير مسائل الخلاف في ميدان علم الأصول: يحدد مساحات النزاع في القواعد والمنهج، ويصنف أنواعه (لفظي، حقيقي)، ويبين أسبابه النصية والمنهجية، ويقوم أثر هذه الاختلافات على نتائج الاستنباط الفقهي، مع رسم معايير لضبط الخلاف وتمييز ما ينبغي اتباعه احتياطاً أو ترجيحاً".
ويمكن أن نستنبط من هذا التعريف محددات لعلم الخلاف الأصولي:

1. موضوع الخلاف:

• يقتصر على الاختلاف في القواعد والمنهج الأصولي، وليس على الفروع الفقهية أو الأحكام العملية مباشرة.

1164 مقاييس اللغة لابن فارس، مادة: أصل

1165 ينظر: لسان العرب لابن منظور: مادة: أصل.

1166 ينظر: القاموس المحيط، لمحمد بن يعقوب، مادة: أصل.

1167 العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء: 458هـ، تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، بدون ناشر، ط2، 1410 هـ - 1990 م، ج1، ص: 70.

1168: قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز - كراتشي، ط1، 1407 - 1986، ص: 181.

•يركز على القواعد التي تُبنى عليها الأحكام، مثل القياس، خبر الواحد، العمل بالعرف، حجية السنة، إلخ.

2. نوع الخلاف:

•حقيقي: اختلاف يُفضي إلى نتائج فقهية مختلفة.

•لفظي أو صوري: اختلاف في التعبير أو الصياغة لا يؤثر على الاستنباط العملي.

3. الأسباب:

•نصية: اختلاف في ثبوت الأدلة أو فهم دلالاتها.

•منهجية: اختلاف طرق الاجتهاد، ترتيب الأدلة، أو قواعد الترجيح.

•لغوية أو عقلية: اختلاف فهم الألفاظ، أو تفسير المعاني، أو معالجة القياس والاستحسان

والمصالح.

4. أثر الخلاف:

•تحديد مدى تأثير الخلاف على نتائج الاستنباط الفقهي.

•التفريق بين الخلاف الذي يُفضي إلى تعدد الأحكام والخلاف الذي لا أثر عملي له.

5. منهجية الضبط:

•تحرير محل النزاع: معرفة نقاط الاتفاق والاختلاف بين العلماء.

•التصنيف والتحليل: تصنيف الخلاف حسب سببه ونوعه وأثره.

•معايير الترجيح: بيان متى يُؤخذ بالرأي الأكثر قوة أو عند الحاجة للاحتياط.

وينبغي الإشارة إلى أن الخلاف الأصولي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعلم الخلاف الفقهي الذي عرف العلماء منه بأنه: (علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين القطعية وهو الجدل الذي هو قسم من أقسام المنطق إلا أنه خص بالمقاصد الدينية وقد يعرف بأنه علم يقتدر به على حفظ أي وضع وهدم أي وضع كان بقدر الإمكان ولهذا قيل الجدلي إما مجيب يحفظ وضعاً أو سائل يهدم وضعاً¹¹⁶⁹).

ويقول صاحب مفتاح السعادة: "الخلاف الفقهي هو علم يعرف به كيفية إيراد الحجج الشرعية، ودفع الشبهة وقوادح الأدلة الخلافية بإيراد البراهين؛ فهو علم يقتدر به على حفظ أي وضع كان بقدر الإمكان، ولهذا قيل: الخلافي إما مجيباً يحفظ وضعاً أو سائلاً يهدم وضعاً¹¹⁷⁰".

والفرق بين الخلاف والجدل: (هو أن الجدل يبحث عن مواد الأدلة الخلافية، والخلاف بحث عن صور الأدلة الخلافية)¹¹⁷¹.

1169 المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، ت: 1346هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط2، 1401، ص: 450.
1170 مفتاح السعادة لطاش كبرى زادة: 1 / 283 // كشف الظنون: 1 / 721
1171 أبجد العلوم، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوجي ت: 1307هـ، دار ابن حزم، ط1 1423 هـ- 2002 م: ج2، ص: 276

وفيما يخص غرض علم الخلاف فهو تحصيل ملكة الإبرام والنقد، وفائدته دفع الشكوك عن المذهب وإيقاعها في المذهب المخالف، ويستمد علم الخلاف من الجدل والعربية، وهناك من جعله من فروع علم أصول الفقه، فتبين أن الغرض من علم الخلاف الفقهي هو الإلزام¹¹⁷².

المبحث الثاني: أسباب الخلاف الأصولي:

المطلب الأول: الخلاف المرتبط بالمذهبية الفقهية:

من المعلوم أن الفقه هو المصدر الثالث الذي يستمد منه أصول الفقه، وقد علل العلماء وجه هذا الاستمداد من الفقه بقولهم: أن الفقه من مواد أصول الفقه، فهو مدلول الأصول، ولا يتصور ذلك الدليل دون ذلك المدلول، لأن طلب الدليل مع الذهول عن المدلول مما تأباه مسالك العقول¹¹⁷³.

فالأصولي إذا لم يتصور الأحكام لم يتمكن من إثباتها أو نفيها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره.

وبناء على ذلك ناقش العلماء الإشكال الآتي: من الأولى دراسة الفروع قبل الأصول أو العكس؟¹¹⁷⁴.

فعلاقة الأصول بالفقه، هي علاقة الأصل بالفرع، والأساس بالبناء، فالأصولي يضع القواعد والضوابط ليستعين بها الفقيه في عملية الاستنباط، وبعد بيان وجه هذا الترابط بين الفقه والأصول، نتساءل عن أثر المذهبية الفقهية في الاختلاف الأصولي.

أ- منهجية التصنيف الأصولي مظهر من مظاهر التأثير بالمذهبية الفقهية:

عند الحديث عن مناهج التصنيف الأصولي نجد أغلب المؤرخين لهذا العلم يعتمدون على تقسيم أغلبي لمناهج التصنيف إلى منهج للفقهاء، ومنهج للمتكلمين، وطريقة للجمع بينهما. ومن مظاهر التأثير بالمذهبية الفقهية في طريقة التصنيف الأصولي ظهور "منهج الفقهاء" أو "منهج الأحناف".

1172 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت: 751هـ، : دار الكتب العلمية - بيروت: ج1، ص: 283 أجد العلوم: 278 . مقدمة ابن خلدون: 1067/3

1173 البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت: 478هـ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان، ط1 1418 هـ - 1997 م، ج1 ص: 78، المنحول من تعليقات الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505هـ، حققه وخرج نضبه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر - بيروت لبنان، دار الفكر دمشق - سورية ط2، 1419 هـ - 1998 م ص: 4، إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، ط1: 1419 هـ - 1999 م، ص: 22

1174 العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ت: 458هـ، تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ط2، 1410 هـ - 1990 م: ج1، ص: 70.

وقد عرفت هذه الطريقة بطريقة الأحناف، لأن أول من كتب وفقها هم الأحناف، وسميت بطريقة الفقهاء لفرط تعلقها بالفرع الفقهي وإخضاعها القاعدة والأصل لذلك الفرع، ولأن فقهاء الحنفية كان لهم اليد الطولى في الغوص على النكت الفقهية.¹¹⁷⁵ ومجمل القول أن هذه الطريقة تعتمد الفرع أصلاً ودليلاً على صحة المسألة، والسبب في ذلك أن اهتمام الأحناف بالفقه وعنايتهم به في وقت مبكر جداً جعل علم أصول الفقه عندهم مرتبطاً به ارتباطاً وثيقاً.

وقد تميزت هذه الطريقة بالخصائص المنهجية الآتية:

1- القواعد تقررتابعة للفروع المنقولة عن أئمة المذهب، فبنيت المسائل الأصولية على النكت الفقهية، وذلك لأسباب أهمها:

السبب الأول: أن شيوخ المذهب لم تؤثر عنهم بعض الأصول المدونة الخاصة بالاستنباط، فلما جاء المتأخرون من فقهاءهم وخاصة بعد عصر التدوين، وكثر الجدل بينهم وبين الفقهاء من المذاهب الأخرى، أرادوا تدوين أصول مذهبيهم، فعمدوا إلى استخراج تلك الأصول من فروع أئمتهم.

السبب الثاني: للتمسك بهذه القواعد عند الجدل والتزود بها في مقام المناظرة، والاعتماد عليها في استنباط أحكام الحوادث الجديدة.¹¹⁷⁶

وقد كان لهذه الطريقة الأثر البالغ في التفكير الأصولي عامة، لأنها دراسة مطبقة في الفروع الفقهية، فهي ليست من البحوث النظرية المجردة، كما أن الأحناف اهتموا بالدراسات الأصولية المقارنة في وقت مبكر جداً، وكان مدار هذه المقارنة آراء الإمام الشافعي مع آراء الفقهاء من الحنفية، ونتيجة لهذا التركيز الفقهي خلت مؤلفاتهم من المصطلحات المنطقية والمباحث الكلامية.

وقد وجهت لهذه الطريقة عدة انتقادات، لأنها تبدو في ظاهر أمرها عقيمة أو قليلة الجدوى لارتباطها بمذهب معين، فالأصولي في نظر أقطاب المدرسة الكلامية لا يجب عليه الالتزام بمذهب معين، وقد سطر الباقلائي القاعدة المذهبية الآتية: لا يجب نصرة أصول الفقه على مذهب فقيه¹¹⁷⁷.

ويقول إمام الحرمين منتقداً الأحناف: "وبالجملة ليس معهم من علم أصول الفقه قليل ولا كثير.... فإن صاحبهم ما بنى مسائله على أصول"¹¹⁷⁸.

وعند كلامه عن المندوب قال: وهذا قول من يتلقى الحقائق في الأصول من خيالات في مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع.¹¹⁷⁹

1175- المقدمة: 3/ 1065// أصول الفقه زكريا البري، دار النهضة العربية، 1977م، ص: 78، الفكر الأصولي، لأبي سليمان، دار الشروق، جدة، ط1، 1983م، ص: 151.

1176- مناهج البحث للنشار: 88// مناهج الأصوليين في طرق الدلالات على الأحكام، خليفة لباكر الحسن، مكتبة وهبة القاهرة، ص: 11، أصول الفقه لأبي زهرة، دار الفكر العربي، ص: 21، الغرة في أصول الفقه، لعلال الفاسي، سنة الإصدار: 1992م، ص: 10، أصول الفقه، محمد مصطفى شلبي، الدار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت، ص: 52.

1177 التقريب والإرشاد (الصغير)، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلائي المالكي ت: 403 هـ، تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط2، 1418 هـ - 1998 م: ج1 ص: 305

1178 البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت: 478 هـ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ط1، 1418 هـ - 1997 م ج2، ص: 587.

1179 - البرهان، للجويني، ج1، ص: 182.

ويضيف قائلا: على أنا في مسالك الأصول لانتلفت إلى مسائل الفقه، فالفرع يصحح على الأصل لا الفرع¹¹⁸⁰.

وتحدث إمام الحرمين عن ذكر بعض الأمثلة ضمن مباحث الأصول قائلا: ثم إنا نجري هذه الأمثلة الفقهية تهذيباً للأصول، وتدريباً فيها، وإلا فحق الأصولي ألا يلتفت إلى مذاهب أصحاب الفروع، ولا يلتزم مذهبا مخصوصا في المسائل المظنونة، فهذا غاية ما أردناه في هذا الفن¹¹⁸¹. وعند حديثه عن الاعتراضات في باب القياس، استعمل أمثلة فقهية لبيان المطلوب ثم علق قائلا: أما الحظ الأصولي فقد وفينا به، والأصول لا تصحح على الفروع، فإذا تخلفت مسألة فلتمتحن بحقيقة الأصول، فإن لم تصح فلتطرح¹¹⁸².

ومن آثار الخلاف الفقهي على الخلاف الأصولي، الاختلاف في حكم الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع، والخلاف في تكليف الغافل والمكره، وتخصيص عام القرآن والسنة المتواترة بخبر الأحاد، والاختلاف في اشتراط مقارنة التخصيص للعموم، وتكليف الكفار بالفروع، ولزوم المندوب بالشرع فيه، والقراءة الشاذة، وعموم المشترك، وإفادة الأمر الفور، وتصويب المجتهدين في الفروع، وطرق درء التعارض من جمع ونسخ وترجيح، أو نسخ وترجيح وجمع، وكذلك الاختلاف في المرجحات المبنية على القرائن، مثل: الترجيح بعمل أهل المدينة، الترجيح بكثرة الرواة.

ومن آثار المذهبية الفقهية كذلك ظهور طريقة "تخريج الفروع على الأصول"، فهذا المنهج يقوم على أساس الكشف عن أثر القواعد الأصولية في الفروع الفقهية، ويهتم برد الجزئيات إلى الكليات، ويكشف عن الأصول التي ترد إليها الاختلافات الفقهية، وبيان ما يتفرع عن الأصول النظرية من فروع، وخاصة الأصول النظرية التي حام حولها النقاش، مثل أصل اللغات وما يتفرع عنه.

وعن المقصد العلمي لأصحاب هذا الاتجاه يقول الزنجاني ت 556 هـ: وحيث لم أر أحدا من العلماء الماضين والفقهاء المتقدمين، تصدى لحيازة المقصود، بل استقل علماء الأصول بذكر الأصول المجردة، وعلماء الفروع بذكر المسائل المبددة، من غير تنبيه إلى كيفية استنادها إلى تلك الأصول¹¹⁸³. وقد اعتمد في كتابه التبويب الفقهي في إطار دراسة مقارنة بين كل من المذهب الحنفي والشافعي.

ثم جاء الشريف التلمساني ت 771 هـ الذي اعتمد التبويب الأصولي في إطار دراسة مقارنة بين المالكية والحنفية والشافعية¹¹⁸⁴.

وبعد ذلك ألف الإسنوي ت 772 هـ كتاب التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، فقال في مقدمته: "وقد انبعثت دواعي العلماء الذين أحاطوا بالفنين، فن الأصول، وفن الفقه، إلى التصنيف

1180 - البرهان: ج 2 ص: 289.

1181 البرهان: ج 2، ص: 534.

1182 البرهان: ج 2 ص: 703، المستصفي، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505 هـ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط 1، 1413 هـ - 1993 م، ص: 12 وما بعدها.

1183 تخريج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الرُّنْجَاني ت: 656 هـ، تحقيق: د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط 2، 1398، ص: 35.

1184 مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، محمد بن أحمد الحسني التلمساني، تحقيق: محمد علي فركوس، مؤسسة الريان، ص: 46.

في أثر الخلاف في القواعد الأصولية في الفروع الفقهية ليخرجوا بالأصول عن البحث النظري إلى الواقع العملي¹¹⁸⁵.

وأضاف قائلا: "ومهدت بكتابي هذا طريق التخرير لكل مذهب"¹¹⁸⁶
لكن الإسنوي حصر الخلاف في هذا الكتاب داخل المذهب الشافعي دون التعرض لمذاهب الغير إلا نادرا.

وألف ابن اللحام ت803هـ كتابه "القواعد والفوائد الأصولية"، وقال في مقدمته: "فهذا كتاب ذكرت فيه قواعد وفوائد أصولية، وأردفت كل قاعدة بمسائل تتعلق بالأحكام الفرعية"¹¹⁸⁷
وقد أُلّف على منوال هذه الطريقة العديد من المعاصرين وفي مقدمتهم، مصطفى سعيد الخن، ومصطفى ديب البغا.¹¹⁸⁸

المطلب الثاني: الاختلاف في المقدمات والمبادئ الضرورية لعلم أصول الفقه:
أسهم الاختلاف في المقدمات والمبادئ الأصولية إسهاما كبيرا في الخلاف الأصولي، ويمكن رصد ذلك من خلال الإشارة إلى بعض القضايا الخلافية المرتبطة بتلك المبادئ، وهي كالآتي:
أولا: الخلاف في المقدمات الأصولية :

هذه المقدمات سماها بعض الأصوليين بالمقدمات أو المبادئ الكلامية، أو المبادئ المنطقية، ومعلوم أن المدرسة الكلامية قدمت للمباحث الأصولية بمقدمات نظرية، والسبب في ذلك أن منهج هذه المدرسة يعطي الأولوية للتنظير للوصول إلى قواعد تتسم بالتجريد، فالراجح أن أقطاب هذه المدرسة قد ألزمهم منهجهم القائم على التجريد بضرورة التركيز على التصورات العامة، وبناء على ذلك فقد صدرت كتبهم الأصولية بالمقدمات النظرية التي تتناول القضايا الكلامية والمنطقية واللغوية، أما الحنفية فلم يلتفتوا لذلك كله، ولهذا تراهم بعد تعريف علم أصول الفقه يدخلون مباشرة في الحديث عن الأدلة الشرعية .

وفيما يخص المقاصد العلمية من إدراج هذه المقدمات يقول الكمال بن همام : فهذه المقدمات يتوقف عليها زيادة بصيرة¹¹⁸⁹ .

وأشار محب الله بن عبد الشاكورت 1119 هـ، إلى أن : الحاجة ماسة وشديدة لطرف من هذه المقدمات في أصول الفقه¹¹⁹⁰ .

1185 التمهيد في تخرير الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين ت: 772هـ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت ط1، 1400 ، ص 15.

1186 التمهيد في تخرير الفروع على الأصول: 47

1187 القواعد والفوائد الأصولية وما يتبعها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلبي الدمشقي الحنبلي ت: 803هـ، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية سنة: 1420 هـ - 1999 م ، ص: 3.

1188 أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط1، سنة: 1972م ص 70، / أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري، ص: 87..

1189 التقرير والتحجير، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي ت: 879هـ، دار الكتب العلمية، ط2، 1403هـ - 1983م: ج1، ص: 39.

1190 فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت، عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري، ت1225هـ، تحقيق: حسام الدين عبد الله سليمان ومحمد إسماعيل عبد العزيز، دار المحدث، ج11، ص17

وذهب آخرون إلى أن فائدة هذه المقدمات هي : الاستدلال ببعض الحقائق على بعض¹¹⁹¹ .
وقد وقع خلاف كبير في الاعتداد بهذه المقدمات؛ ولعل هذا الأمر هو الذي جعل الإمام الغزالي
يعلل وجه الارتباط بين علم أصول الفقه ومقدمته المنطقية بقوله: فليست هذه المقدمة من جملة
علم أصول الفقه ، ولا من مقدمات الخاصة به ، بل هي مقدمة العلوم كلها¹¹⁹² .

ثانياً: الخلاف في تحديد تعريف لعلم أصول الفقه :

من الأسباب المباشرة التي يرجع إليها تنوع التعريفات لعلم أصول الفقه ، أن بعض العلماء يعتبر
أن الأصول هي المصادر التي تستقى منها الأحكام فقط ، والبعض الآخر يرى أن الأصول تشمل المصادر
والقواعد الأصولية المختلفة والأبحاث التي اشتمل عليها هذا العلم ، ومن هنا يخرج بعضهم ما يدخله
الآخرون في مضمون هذا العلم، فيحدث الاختلاف . يقول أحمد محمد باكر: " فهذا الاختلاف يحدث
فرقا في توسيع المعنى أو تضيقه "¹¹⁹³ .

وفي هذا السياق يقول السيد عبد الغفار: " والواقع أن البحث في علم أصول الفقه يضع
الباحث أمام تعريفات عدة تواردت على ألسنة علماء الأصول، و اختلفت باختلاف نظرة كل منهم
ومفهومه لهذا العلم "¹¹⁹⁴ .

ويرجع التنوع في تعريفات هذا العلم كذلك إلى أن بعض الكلمات والعبارات التي تستخدم في
التعريفات تلقي ظلالاً وتشير إلى معاني زائدة، فاستعمال الكلمات التي لها ظلال قد يؤدي إلى اختلاف
في فهمها ومدى أدائها للمعنى المقصود، فيحدث بذلك اختلاف في الاعتداد بالتعريف أو عدم الاعتداد
به ، ويمكن أن نمثل بتعريف الإمام الغزالي لأصول الفقه إذ يقول : أصول الفقه ، هو عبارة عن أدلة
الأحكام ، وعن معرفة وجوه دلالتها على الأحكام من حيث الجملة¹¹⁹⁵ .

فعبارة وجوه دلالتها ضمنها القياس ووجوه الاجتهاد العقلي الأخرى.¹¹⁹⁶ ، وهي عبارة قد تعطي
ذلك المعنى الذي أرادته الغزالي ، وقد يرى غيره أنها لا تتسع لتشمل كل ما أراده بها.

ثالثاً: الخلاف في تحديد موضوع علم أصول الفقه:

إن موضوع كل علم هو ما يبحث فيه عن أعراضه الذاتية ، أي عن أحواله العارضة لذاته، دون
الأعراض اللاحقة لأمر خارج عن الذات، وقد اختلف العلماء في تحديد موضوع علم أصول الفقه على
أقوال: فهناك من قصر موضوعه على الأدلة فقط، وهناك من جعل موضوع الأصول يرتبط بالأحكام
فقط ، وطائفة ذهبت إلى أن موضوع الأصول : الأدلة والأحكام، وهناك من قال: أن موضوع أصول
الفقه ترتيب الأدلة ، والتعارض والترجيح والاجتهاد¹¹⁹⁷ .

1191 شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي
ت: 972هـ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ - 1997 م: ج1 ص: 72.

1192 المستصفي: ص 19.

1193 مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة: تعريف علم أصول الفقه أحمد محمد باكر العدد: 50-51 : 164 : سنة
1412 هـ

1194 التصور اللغوي عند الأصوليين : السيد عبد الغفار، دار المعرفة الجامعية، سنة: 1996، ص: 10.

1195 المستصفي ص: 11.

1196 المستصفي ص: 12.

1197 الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأمدي ت: 631هـ،

ومن ثمار هذا الخلاف هل مبحث "الحكم" من مقاصد علم أصول أم لا ؟ .

وهل الثمرة " الحكم " من صلب موضوع علم أصول الفقه ؟ .

وفي سياق كثرة الخلاف حول موضوع أصول الفقه يقول جواد مغنية: لقد تكلم المولعون بنقل الخلاف، وأطالوا الكلام حول موضوع علم أصول الفقه، هل هو الأدلة الأربعة ؟ وقام جدال حام حول هذه المسألة... فالذي أفهمه بكل بساطة، أن موضوع كل علم هو عين المسائل التي يبحثها ذلك العلم... وعليه فكل بحث يتصل بمبدأ من مبادئ حكم من أحكام الشريعة فهو من مسائل أصول الفقه وموضوعه في الصميم¹¹⁹⁸.

رابعاً: الخلاف في الاستمداد الأصولي :

وهذا الخلاف يرتبط بتحديد طبيعة المواد التي تتشكل منها بنية علم أصول الفقه الأساسية، والمواد التي يستمد منها هذا العلم، وحدود استمداده من تلك الموارد، وأخيراً نسقية هذا العلم على الرغم من تعدد مناهله: لأن هناك من شكك في استقلالية هذا العلم ونعته بكونه "أبعض علوم". فالظاهر أن علم أصول الفقه يتوقف على علوم أخرى منها: علم الكلام، واللغة، والفقه، والمقاصد الشرعية، والجدل والخلاف، وعلم المناظرة، وعلوم القرآن والتفسير، وفقه الحديث. وخلاصة الأمر أن الاختلاف في الاستمداد الأصولي كان له الأثر البالغ على الخلاف الأصولي، ولا أطيل في هذا الجانب المهم في رصد الخلاف الأصولي، ويمكن الإحالة على المقال المنشور بمجلة الواضحة تحت عنوان "علم أصول الفقه وقضايا الاستناد والاستمداد"¹¹⁹⁹.

المطلب الثالث: الخلاف المرتبط بالمذهبية العقدية:

لتجلية هذا الجانب نورد نصاً لعلاء الدين الحنفي بين فيه وجه هذا الارتباط قائلاً: "اعلم أن أصول الفقه فرع لعلم أصول الدين، فكان من الضروري أن يقع التصنيف فيه على اعتقاد مصنف الكتاب، وأكثر التصنيف في أصول الفقه لأهل الاعتزال المخالفين لنا في الأصول، ولأهل الحديث المخالفين لنا في الفروع... كما أن العديد من كتب الحنفية قد هجرت لإفضائها لرأي المخالفين وخاصة في قضايا العقول..."¹²⁰⁰.

وفي هذا السياق يقول أبو سليمان: "إن الاعتبارات العقدية كانت حاضرة في المصنفات الأصولية، ويظهر ذلك جلياً انطلاقاً من القرن الخامس والسادس الهجريين، فقد حكمت علم أصول الفقه اتجاهات فكرية، منها: الاتجاه المعتزلي، والأشعري، والماثريدي، والسلفي المتمثل في مصنفات الحنابلة"¹²⁰¹.

تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان: ج1، ص 48، شرح الكوكب المنير ج1 ص: 36، البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ت: 794هـ، دار الكتي، ط1، 1414هـ - 1994م: ج1، ص: 48.

1198 - أصول الفقه في ثوبه الجديد، محمد جواد مغنية، دار التيار الجديد، ط3، سنة: 1408هـ، ص: 48.
1199 مجلة الواضحة العدد 2 السنة 2004.

1200 كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ت: 1067هـ، مكتبة المثنى - بغداد تاريخ النشر: 1941م: ج1، ص: 110.

1201 الفكر الأصولي، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دار الشروق، ط1، سنة: 1403هـ، ص: 444.

فكان من الضروري أن تنعكس هذه الاتجاهات الفكرية العقدية على الدراسات الأصولية، والنتيجة تكدر المادة الكلامية في الدرس الأصولي مع تنوعها وفق معتقد كل مصنف. ونظرا لفرط الحساسية العقدية في تناول الأصول، فقد هجرت العديد من الكتب الأصولية، فالبرهان لإمام الحرمين قام بشرحه المالكية، ولم يشرحه الشافعية، وعللوا ذلك بمخالفة الجويني للأشعري في بعض المسائل الكلامية، والانتصار لمذهب المعتزلة¹²⁰². كما أن الحنابلة تعاملوا مع بعض الكتب بنوع من الاحتياط، مثل كتاب التمهيد لأبي الخطاب الكلوزاني الذي كان منفتحا على أبي الحسين البصري¹²⁰³. وكذلك ابن عقيل الحنبلي، ت: 513 هـ، لاحتكاكه بفكر المعتزلة، ويصور ابن قدامة ذلك بقوله: وابن عقيل من أهل الكلام، وهو في هذه الحالة ينصر مذهبهم، فلذلك تكلمنا عليه، وذكرنا عيوبه لدخوله في جملتهم¹²⁰⁴. وعن ذلك يقول ابن عقيل: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجر جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمي علما نافعا¹²⁰⁵.

ولعل هذا الارتباط الوثيق بين علم الأصول والعقيدة يرجع لأسباب منها:

- ❖ كلية علم الكلام وسلطانه على سائر العلوم¹²⁰⁶.
- ❖ هناك من ألحق أصول الفقه بأصول الدين في القطعية، يقول أبو الحسين البصري: ولا يجوز التقليد في أصول الفقه، ولا يكون فيه كل مجتهد مصيبا... والمخطئ في أصول الفقه ملوم، بخلاف الفقه فإنه معذور، لأن أصول الفقه ملحق بأصول الدين، لأن المطالب قطعية¹²⁰⁷.
- ❖ أن أغلب العلماء المبرزين في مجال أصول الفقه هم من علماء الكلام مثل: الباقلاني، والجويني، والغزالي، والأمدي...
- ❖ تقرير المذاهب العقدية في الدراسات الأصولية، وفي هذا السياق يقول محمد العروسي: فالباقلاني خلط الكلام بمسائل الفقه، ولعله سلك هذا المسلك مناقضة للمعتزلة فإنهم سبقوه...¹²⁰⁸

خاتمة:

بعد جولة من البحث أقف لأسجل النتائج التي توصل إليها هذا البحث

1202 أنظر الفهرس الذي أعده محقق كتاب البرهان : القضايا التي خالف فيها الجويني الإمام الأشعري

1203 التمهيد لابي الخطاب الكلوزاني: ج1، ص: 84.

1204 التمهيد لابي الخطاب الكلوزاني : ج1، ص: 42.

1205 التمهيد لابي الخطاب الكلوزاني: ج1، ص: 84.

1206 المستصفي : 12/ المواقف، عبد الرحمن بن أحمد للايجي ت756هـ، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت، ص: 8.

1207 الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر قرض، عبد الرحمن بن أبي بكر للسيوطي، ت911هـ، دار الكتب العلمية بيروت، ص80، حاشية منهج التحقيق والتوضيح للشيخ عبد الله محمد جعيط، ت: 1337هـ، تحقيق: د. خالد بن تعالى، د. عبد المنعم بشر، دار سحنون_ تونس، ج1، ص: 27.

1208 المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، د. محمد العروسي عبد القادر، مكتبة الرشد، ص: 12.

أولاً: يتبين من خلال هذا البحث أن الخلاف الأصولي باب أصيل في علم الأصول، يقوم على اختلاف مناهج النظروطرائق الاستدلال.

ثانياً: أثبتت الدراسة أن مفهوم الخلاف الأصولي لا يفهم إلا بتحريره وتمييزه عن الخلاف الفقهي والخلاف اللفظي، مما يضمن ضبط مجال هذا العلم وحدوده.

ثالثاً: تبين أن أسباب الخلاف الأصولي ترجع في مجملها إلى: اختلاف دلالة النصوص، وتفاوت المناهج الاستدلالية، وتنوع التوجيهات اللغوية والعقلية، وما نشأ عن ذلك من مدارس أصولية متعددة.

رابعاً: خلصت الدراسة إلى أن منهج دراسة الخلاف الأصولي يقوم على: تحرير محل النزاع، وتحليل الأدلة، وربط المسألة بنتائجها الفقهية، مع مقارنة مناهج الأئمة في النظروالاستدلال.

خامساً: يبرز البحث أهمية هذا العلم في تكوين الملكة الأصولية، وترسيخ ثقافة الإنصاف، وإحياء الفقه المقارن، وبناء رؤية واسعة لتنوع الاجتهادات داخل الإطار الشرعي الواحد.

سادساً: توصل البحث إلى ضرورة العناية بإحياء دراسة الخلاف الأصولي؛ لما له من أثر في فهم التراث وضبط الاجتهاد المعاصر وتوجيه الباحثين إلى التعامل الراشد مع اختلاف العلماء.

المصادر والمراجع

- أبجد العلوم، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله الحسيني البخاري القنوي ت: 1307هـ، دار ابن حزم، ط 1 1423 هـ- 2002 م.
- أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء، مصطفى سعيد الخن، مؤسسة الرسالة بيروت، ط 1، سنة: 1972م ص 70، / أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي، مصطفى ديب البغا، دار الإمام البخاري،.
- الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الثعلبي الأمدي ت: 631هـ، تحقيق: عبد الرزاق عفيفي، المكتب الإسلامي، بيروت- دمشق- لبنان.
- إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني (المتوفى: 1250هـ)، تحقيق: الشيخ أحمد عزو عناية، دمشق - كفر بطنا، قدم له: الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور، دار الكتاب العربي، ط 1: 1419 هـ- 1999 م.
- أصول الفقه زكريا البري، دار النهضة العربية، 1977م.
- أصول الفقه في ثوبه الجديد، محمد جواد مغنية، دار التيار الجديد، ط 3، سنة: 1408 هـ.
- أصول الفقه لأبي زهرة، دار الفكر العربي، ص: 21، الغرة في أصول الفقه، لعلال الفاسي، سنة الإصدار: 1992م.
- أصول الفقه، محمد مصطفى شلي، الدار الجامعة للطباعة والنشر، بيروت.
- البحر المحيط في أصول الفقه، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي ت: 794هـ، دار الكتي، ط 1، 1414 هـ- 1994 م.

- البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين ت: 478هـ، تحقيق: صلاح بن محمد بن عويضة، دارالكتب العلمية بيروت - لبنان ط1، 1418 هـ - 1997 م.
- تخرّيج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختيار، أبو المناقب شهاب الدين الزّنجاني ت: 656هـ، تحقيق: د. محمد أديب صالح، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط2، 1398.
- التصور اللغوي عند الأصوليين: السيد عبد الغفار، دارالمعرفة الجامعية، سنة: 1996م.
- التقريب والإرشاد (الصغير)، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم، القاضي أبو بكر الباقلاني المالكي ت: 403 هـ، تحقيق: د. عبد الحميد بن علي أبو زنيد، مؤسسة الرسالة، ط2، 1418 هـ - 1998 م.
- التقرير والتحرير، أبو عبد الله، شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج ويقال له ابن الموقت الحنفي ت: 879هـ، دارالكتب العلمية، ط2، 1403هـ - 1983م.
- التمهيد في تخرّيج الفروع على الأصول، عبد الرحيم بن الحسن بن علي الإسنوي الشافعي، أبو محمد، جمال الدين ت: 772هـ، تحقيق: د. محمد حسن هيتو، مؤسسة الرسالة - بيروت ط1، 1400 هـ.
- حاشية منهج التحقيق والتوضيح للشيخ عبد الله محمد جعيط، ت: 1337هـ، تحقيق: د. خالد بن تعالى، د. عبد المنعم بشر، دارسحنون_تونس.
- الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر قرص، عبد الرحمن بن أبي بكر للسيوطي، ت: 911هـ، دارالكتب العلمية بيروت.
- شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار الحنبلي ت: 972هـ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط2، 1418هـ - 1997 م.
- العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، 458هـ، تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية، بدون ناشر، ط2، 1410 هـ - 1990 م.
- العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء ت : 458هـ، تحقيق: د أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض - جامعة الملك محمد بن سعود الإسلامية ط2، 1410 هـ - 1990 م.
- الفكر الأصولي، عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان، دارالشروق، ط1، سنة: 1403هـ.
- الفكر الأصولي، لأبي سليمان، دارالشروق، جدة، ط1، 1983م.
- فواتح الرحموت، شرح مسلم الثبوت، عبد العلي بن نظام الدين الأنصاري، ت: 1225هـ، تحقيق: حسام الدين عبد الله سليمان ومحمد إسماعيل عبد العزيز، دارالمحدث.

- القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروز آبادي ت: 817هـ، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، ط8، 1426 هـ - 2005 م.
- قواعد الفقه، محمد عميم الإحسان المجددي البركتي، الصدف ببلشرز - كراتشي، ط1، 1407 - 1986.
- القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية، ابن اللحام، علاء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن عباس البعلي الدمشقي الحنبلي ت: 803هـ، تحقيق: عبد الكريم الفضيلي، المكتبة العصرية سنة: 1420 هـ - 1999 م.
- كتاب العين، أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري ت: 170هـ، تحقيق: د مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهلال.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله المشهور باسم حاجي خليفة أو الحاج خليفة ت: 1067هـ، مكتبة المثنى - بغداد تاريخ النشر: 1941م.
- لسان العرب، محمد بن مكرم بن علي، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعي الإفريقي ت: 711هـ، دار صادر - بيروت، ط1 - 1414 هـ.
- مجلة الجامعة الإسلامية المدينة المنورة: تعريف علم أصول الفقه أحمد محمد باكر العدد: 50-51 : 164 سنة 1412 هـ.
- مجلة الواضحة العدد 2 السنة 2004.
- المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران، ت: 1346هـ، تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة - بيروت، ط2، 1401.
- المسائل المشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، د. محمد العروسي عبد القادر، مكتبة الرشد.
- المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505هـ، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمية، ط1، 1413 هـ - 1993 م.
- معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين ت: 395هـ، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الفكر، عام النشر: 1399 هـ - 1979 م.
- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول، محمد بن أحمد الحسني التلمساني، تحقيق: محمد علي فركوس، مؤسسة الريان.
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة، : محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية ت: 751هـ، : دار الكتب العلمية - بيروت.
- مناهج البحث للنشر: 88 // مناهج الأصوليين في طرق الدلالات على الأحكام، خليفة لبكر الحسن، مكتبة وهبة القاهرة.

- المنخول من تعليقات الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي ت: 505هـ، حققه وخرج نصه وعلق عليه: الدكتور محمد حسن هيتو، دار الفكر المعاصر - بيروت لبنان، دار الفكر دمشق - سورية، ط2، 1419 هـ - 1998م.
- المواقف، عبد الرحمن بن أحمد للإيجي ت756هـ، تحقيق: د. عبد الرحمن عميرة، دار الجيل بيروت.